

मेलमलिप_सम्बन्धी_ऐन_२०६८

English title: Mediation Act, 2011

मेलमलिप सम्बन्धी ऐन, २०६८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६८ । ०१ । २६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. मेलमलिप सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७२ २०७२ । ०१ । १२ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । संवत् २०६८ सालको ऐन नं. २ । मेलमलिपको कार्यवधिकी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मेलमलिपको माध्यमबाट छटि, छरति तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गराई सर्वसाधारणको हति र सुविधा कायम गर्न मेलमलिपको कार्यवधिकी सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजमि संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मेलमलिप सम्बन्धी ऐन, २०६८" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि सोही सूचनामा तोकिएको जिल्लामा प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अर्थन्यायिक निकाय" भन्नाले अदालत बाहेक मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न अधिकार पाएको अन्य निकाय सम्झनु पर्छ । (ख) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (ग) "परिषद्" भन्नाले दफा २६ बमोजमि गठन भएको मेलमलिप परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "पक्ष" भन्नाले विवादको पक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दाको सन्दर्भमा वादी र प्रतवादी समेतलाई जनाउनेछ । (ङ) "प्रमाणपत्र" भन्नाले मेलमलिपकर्ताको रुपमा काम गर्न दफा २१ को उपधारा (१) बमोजमि प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ । (च) "मुद्दा" भन्नाले मुद्दा हेर्ने निकायमा विचाराधीन रहेको विवाद सम्झनु पर्छ । (छ) "मुद्दा हेर्ने निकाय" भन्नाले अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अर्थन्यायिक निकाय समेतलाई जनाउँछ । (ज) "मेलमलिप" भन्नाले पक्षहरुले मेलमलिपकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको नरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (झ) "मेलमलिपकर्ता" भन्नाले पक्षहरु बीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सृजना गर्न तथा सो विषयमा सहमतिकायम गर्नका लागि उत्प्रेरति गर्न यस ऐन बमोजमि नयिकृत मेलमलिपकर्ता सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ञ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । मेलमलिपद्वारा विवादको समाधान । ३. मेलमलिपद्वारा विवादको नरुपण हुन सक्ने : (१) कुनै समझौतामा मेलमलिपद्वारा विवादको समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो समझौता वा सो अन्तर्गत उत्पन्न हुने विवाद सोही समझौतामा उल्लेख भएको कार्यवधि पूरा गरी नरुपण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको वा नभएको प्रचलित कानून बमोजमि मलिपत्र हुन सक्ने विवादलाई पक्षहरुले मेलमलिपद्वारा समाधान गर्न चाहेमा यस ऐन बमोजमिको कार्यवधिअपनाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

(३) पक्षहरुले मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर भएको मुद्दालाई उपदफा (२) बमोजमि मेलमलिपद्वारा समाधान गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी जुनसुकै बखत सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष नविदन दिन सक्नेछन् र त्यस्तो नविदन प्राप्त हुन आएमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि मेलमलिपबाट नरुपण गर्न आदेश दिनेछ । (४) मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको कुनै मुद्दा मेलमलिपको कार्यवधिबाट नरुपण हुन उपयुक्त छ भन्ने मुद्दा हेर्ने निकायलाई लागेमा पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमलिपद्वारा विवादको नरुपण गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमलिपको कार्यवधिबाट विवादको नरुपण हुने विषयको अतिरिक्त त्यस्तो कार्यवधिबाट नरुपण हुन नसक्ने विषय पनि सोही विवादमा नरुपण गर्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो विषयमा मेलमलिपबाट विवादको नरुपण गर्न मुद्दा हेर्ने निकायले आदेश दिन छैन । ४. मेलमलिपकर्ताको नयिकृति : (१) समझौतामा मेलमलिपकर्ता नयिकृत गर्ने व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा यस ऐन बमोजमि मेलमलिपकर्ताको नयिकृति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिपकर्ता नयिकृति गर्दा पक्षहरुले आपसी सहमतबाट नयिकृति गर्नु पर्नेछ । ५. मेलमलिपकर्ताको संख्या : (१) समझौतामा मेलमलिपकर्ताको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजमि र नतोकिएकोमा पक्षहरुको सहमतबाट एकजना वा तीनजना मेलमलिपकर्ताको संख्या निर्धारण गरी नयिकृत गरिनेछ । (२) एकजना मेलमलिपकर्ता नयिकृत गर्न पक्षहरु सहमत भएकोमा दुवै पक्षको सहमतबाट र तीनजना मेलमलिपकर्ता नयिकृत गर्नु परेमा प्रत्येक पक्षले एकजना र पक्षहरु आफैले वा त्यसरी नयिकृति भएका दुईजना मेलमलिपकर्ताले तेस्रो मेलमलिपकर्ता नयिकृत गर्नेछन् । (३) तीनजना मेलमलिपकर्ता नयिकृत भएकोमा तेस्रो मेलमलिपकर्ताले संयोजक भई काम गर्नेछ । ६. मेलमलिपकर्ता नयिकृत गर्न सहायता लिन सकिने : (१) मेलमलिपकर्ता नयिकृत गर्नको लागि मेलमलिप सम्बन्धी काम गर्ने कुनै संस्थाले छुट्टै नियमावली वा कार्यवधिको व्यवस्था गरेकोमा पक्षहरुले त्यस्तो नियमावली वा कार्यवधि बमोजमि मेलमलिपकर्ता नयिकृत गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिपकर्ता नयिकृत गर्न पक्षहरु आफैले वा अदालतको आदेश बमोजमि मेलमलिपकर्ता हुने व्यक्तिको नाम नयिकृतिका लागि

सफारसि गरी पठाउन त्यस्तो संस्थालाई अनुरोध गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुरोध भएकोमा त्यस्तो संस्थाले विवादको प्रकृति र मेलमलिपि गर्ने परने विषय, मेलमलिपिपत्र हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र नष्पिपक्षता वहन गर्न सक्ने क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको विवाद भए मेलमलिपिपत्र हुने व्यक्तिको राष्ट्रियता समेत विचार गरी उपयुक्त व्यक्तिको नाम सफारसि गर्न वा उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवादका पक्षहरुले मेलमलिपिपत्र नयुक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय तहको सहायता लिन चाहेमा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको सहायता लिन सक्नेछन् । (५) उपदफा (४) बमोजमि सहायता दानि प्रयोजनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले यस ऐन बमोजमि योग्यता पुगेका मेलमलिपिपत्रको सूची तयार गरी राख्नेछ र त्यस्तो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिको मध्यबाट पक्षहरुसँग परामर्श गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई मेलमलिपिपत्र नयुक्त गर्न सहायता गर्नेछ । ७. मुद्दा हेर्ने निकायबाट मेलमलिपिपत्र नयुक्त हुने : (१) दफा ५ वा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (४) बमोजमि मुद्दा हेर्ने निकायबाट मेलमलिपिपत्रको कार्यविधि पूरा गरी विवादको समाधान गर्न आदेश भएकोमा वा दफा ५ बमोजमि मेलमलिपिपत्र नयुक्त गर्न पक्षहरु असमर्थ भएकोमा मेलमलिपिपत्रको नाम पेश गर्न मुद्दा हेर्ने निकायले नश्चिति समयावधितोकी सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दानिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएकोमा सोही आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी सहमतबाट मेलमलिपिपत्रको नाम मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र पक्षहरुबीच सहमत भई नाम पेश गरेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमलिपिपत्र नयुक्त गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पक्षहरुले नाम पेश गर्न असमर्थ भएमा मेलमलिपिपत्र हुन योग्य व्यक्तिको मध्यबाट पक्षहरुको सहमति लिई मुद्दा हेर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याएको व्यक्तिलाई मेलमलिपिपत्र नयुक्त गर्नेछ । ८. विशेष परिस्थितिमा मेलमलिपिपत्रको नयुक्ति : (१) मेलमलिपिपत्रको रुपमा नयुक्त भएको कुनै व्यक्तिले मेलमलिपिपत्रको रुपमा काम गर्न इन्कार गरेमा, काम गर्न असमर्थ भएमा, नजिले राजीनामा दिएमा, नजिको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट मेलमलिपिपत्रको स्थान रकित हुन गएमा जुन प्रक्रियाबाट मेलमलिपिपत्र नयुक्त भएको हो सोही प्रक्रिया पूरा गरी पक्षहरुले सहमतिकायम गरेको अवधिभित्र अर्को मेलमलिपिपत्र नयुक्त गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिपिपत्र नयुक्त हुन नसकेमा दफा ७ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी मेलमलिपिपत्र नयुक्त गरिनेछ । ९. मेलमलिपिपत्र नयुक्त गर्न आदेश दानि : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजमि मेलमलिपिपत्रको विवादको समाधान गर्नु पर्दा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमलिपिपत्र नयुक्त गर्न आदेश दानिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिपिपत्रको नयुक्ति गर्न आदेश दानि दफा २१ को उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिपिपत्रको हैसियतमा काम गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको मध्यबाट पक्षले रोजेको व्यक्तिले नयुक्त गर्ने आदेश दानि पर्नेछ । १०. मेलमलिपिपत्र भई काम गर्न नचाहेमा सूचना दानि पर्ने : यस परिच्छेद बमोजमि मेलमलिपिपत्रको रुपमा नयुक्त भएको व्यक्तिले मेलमलिपिपत्र भई काम गर्न नचाहेमा आफूले नयुक्तिको सूचना पाएको सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी मुद्दा हेर्ने निकायलाई दानि पर्नेछ ।

११. मेलमलिपिपत्रले जानकारी गराउने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि मेलमलिपिपत्र नयुक्त भएको व्यक्तिले स्वतन्त्र तथा नष्पिपक्ष रुपमा काम गर्न नसक्ने प्रकृतिको विवाद भएमा वा त्यसरी काम गर्न नसक्ने मनासबि शङ्का गर्न सकिने कुनै परिस्थिति भएमा नजिले यथाशीघ्र लिखित रुपमा सो कुराको जानकारी विवादका पक्ष र मुद्दा हेर्ने निकायबाट आदेश भएको विवादका हकमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने निकायलाई गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गराइएको जानकारीको एक प्रति विवादसँग सम्बन्धित मसिलिसँग समावेश गर्नु पर्नेछ । १२. मेलमलिपिपत्रले पालना गर्नु पर्ने कुराहरु : मेलमलिपिपत्रले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा देहायका कुराहरु पालना गर्नु पर्नेछ :- (क) मेलमलिपि सम्बन्धी काम कारबाही नष्पिपक्ष रुपले गर्नु पर्ने, (ख) कुनै पक्षप्रति झुकाव, आग्रह, पूर्वाग्रह वा सो देखि कुनै व्यवहार गर्न नहुने, (ग) कुनै पक्षलाई डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलमलिपि गराउन नहुने, (घ) विवादका कुनै पक्षसँग विवाद कायम रहेको बखत आर्थिक लेनदेन भएको हुन नहुने, (ङ) मेलमलिपि गराउने सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गर्न नहुने, (च) मेलमलिपि सम्बन्धी काम कारबाहीको सलिसलामा पक्षसँग आर्थिक तथा अन्य स्वार्थजन्य कुनै काम कारबाही वा लेनदेन व्यवहार गर्न नहुने, (छ) मेलमलिपिपत्रको कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता पालना गर्ने । १३. मेलमलिपिपत्रालाई हटाउन सकिने : (१) मेलमलिपिपत्रको रुपमा नयुक्त भएको व्यक्तिले दफा २२ बमोजमि योग्य नभएको कुरा नजि नयुक्त भएपछि थाहा हुन आएमा पक्षहरु आफैले मेलमलिपिपत्र नयुक्त गरेको भए आफैले, कुनै संस्थाद्वारा मेलमलिपिपत्र नयुक्त गरेको भए सो संस्था मार्फत र मुद्दा हेर्ने निकायले नयुक्त गरेको भए त्यस्तो निकायले सो मेलमलिपिपत्रलाई तुरन्त हटाउनु पर्नेछ । (२) कुनै मेलमलिपिपत्रले देहाय बमोजमिको कुनै काम गरेको कुरा कुनै पक्षले दिएको उजुरीबाट देखिएमा वा मुद्दा हेर्ने निकाय स्वयंलाई कुनै स्रोतबाट सो कुराको जानकारी हुन आएमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मेलमलिपिपत्रालाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ:- (क) नजिले दफा १२ बमोजमिका कुराहरु पालना नगरेमा, (ख) नजिले विवादको विषयवस्तु वा विवादका पक्षहरुसँग अनुचित वा जालसाजपूर्ण तवरले कुनै काम कारबाही गरेमा, (ग) नजिको काम कारबाही वा मेलमलिपिपत्रको प्रक्रियामा बराबर त्रुटि वा अनियमितता देखिएमा, (घ)

नजिले मेलमलिप सम्बन्धी काम कारबाही अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएमा, ढल्लो गरेमा वा मेलमलिप सम्बन्धी काम कारबाहीमा अभिरुचि नदेखाएमा, । (ङ) पक्षहरुको अनुमति बिना नजिहरुको हति प्रतकिल हुने गरी मेलमलिपको प्रक्रियागत वषियमा भएका कुराहरुको गोपनीयता भङ्ग गरेमा । परच्छेद-३ । मेलमलिप सम्बन्धी कार्यवधि ।

१४. मेलमलिपको कार्यवधि प्रारम्भ हुने : (१) अदालतमा दायर नभएको विवादको सम्बन्धमा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिएमा, दफा ३ को उपदफा (३) बमोजमिको विवादको सम्बन्धमा त्यस्तो विवादका पक्षहरुले सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष नविदन दिएमा वा दफा ३ को उपदफा (४) को विवादको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमलिपद्वारा विवादको समाधान गर्न आदेश दिएमा मेलमलिपको कार्यवधि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । तर समुदायमा आधारित मेलमलिपको कार्यवधिसमुदाय समक्ष विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले अनुरोध गरेपछि प्रारम्भ हुनेछ । (२) मेलमलिपको कार्यवधि प्रारम्भ भएपछि विवादका कुनै पक्षले त्यस्तो विवाद मेलमलिपकर्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिपको कार्यवधि प्रारम्भ भएपछि त्यसको अन्त्य नभएसम्म यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक त्यस्तो विवादका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा हेर्ने निकायले हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन । १५. विवाद समाधान सम्बन्धी कार्यवधि : (१) मेलमलिपद्वारा विवाद समाधान गर्ने कार्यवधिसम्बन्धित पक्षहरुले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) मेलमलिप सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै संस्थाले बनाएको नियमावली वा अपनाएको कार्यवधि बमोजमि मेलमलिपद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा पक्षहरुबीच सहमत भएकोमा त्यस्तो नियमावली वा कार्यवधि बमोजमि विवादको समाधान गरिन्छ । (३) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजमि मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश बमोजमि मेलमलिपद्वारा विवादको समाधान गर्दा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै कार्यवधि निर्धारण गरेको वा त्यस्तो कार्यवधि अपनाउन आदेश गरेको रहेछ भने त्यस्तो कार्यवधि बमोजमि मेलमलिपद्वारा विवादको समाधान गरिन्छ । (४) उपदफा (१),(२) वा (३) बमोजमिको कार्यवधि वा नियमावलीको व्यवस्था नभएमा विवादको प्रकृति तथा विवादको शीघ्र समाधान गर्न पक्षहरुले चाहेको कुरालाई ध्यान दिई पक्षहरुको सहमतमा मेलमलिपकर्ताबाट उपयुक्त ठानिएको कार्यवधि बमोजमि विवादको समाधान गरिन्छ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको कार्यवधि अपनाउँदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहाय बमोजमिको कार्यवधितय गर्नु पर्नेछ:- । (क) पक्षहरुलाई आ-आफ्नो दाबी तथा जकिर आफू समक्ष राख्न लगाउन, । (ख) पक्षसँग छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रुपमा भेटघाट गर्न, । (ग) पक्षहरुसँग कुनै सूचना, प्रमाण वा कागजात माग गर्न, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमि माग गरेको सूचना, प्रमाण वा कागजात अर्को पक्षलाई हेर्न दिने, । (ङ) पक्षहरुलाई नजिहरुबीच रहेको मतभेद हटाई मेलमलिप गराउन सक्ने वैकल्पिक आधार पेश गर्न लगाउन । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिधिद्वे विवाद समाधानका प्रक्रियाका वषियमा नमूना कार्यवधि (मोडल प्रोसुजर) बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।

१६. विवादको नरुपण : (१) दफा १५ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउँदा पक्षहरु विवादको मेलमलिप गर्न सहमत भएमा मेलमलिपकर्ताले सो व्यहोरा उल्लेख गरी मेलमलिपको लिखित खडा गरी सो कागजमा पक्षहरुको सहीछाप गर्न लगाई आफ्नो समेत सही गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लिखित प्रत्येक पक्षलाई एक/एक प्रत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिपको लिखित भएमा विवादको नरुपण भएको मानिन्छ । (४) दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजमि मेलमलिपद्वारा विवादको समाधान गर्न तोकिएको विवादमा पक्षहरु मेलमलिप गर्न सहमत भएमा मेलमलिपकर्ताले मेलमलिपको कागज सहित मुद्दाका पक्षहरुलाई मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि मलिपत्रको लिखित प्राप्त भएपछि मुद्दा हेर्ने निकायले पक्षहरुबीच प्रचलति कानून बमोजमि मलिपत्र गराइदनु पर्नेछ । (६) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (५) बमोजमि मलिपत्र गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६क) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (५) बमोजमि मलिपत्र भएमा पक्षले मुद्दा दायर गर्दा दाखलि गरेको कोर्ट फिवापतको रकम मुद्दा हेर्ने निकायले सम्बन्धित पक्षलाई फर्ति गर्नुछ । (७) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तल्लो अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरबिना वा दुवै सजाय भएको मुद्दामा मेलमलिप हुँदा अदालतले अवस्था हेरी त्यस्तो कैद वा जरबिना मन्हा वा कम गर्न आदेश दिने सक्नेछ । १७. मेलमलिपको कार्यवधि अन्त्य हुने : देहायको अवस्थामा मेलमलिपको कार्यवधि अन्त्य हुनेछ:- । (क) दफा १५ बमोजमि मेलमलिप सम्बन्धी कार्यवधि अपनाउँदा पक्षहरु मेलमलिप गर्न मञ्जुर नभएमा, । (ख) मुद्दा हेर्ने निकायले तोकेको मतिमा पक्षहरु मेलमलिपकर्ता समक्ष उपस्थिति नभएमा, । (ग) मेलमलिपकर्ताद्वारा छलफलको लागि तोकिएको मतिमा कुनै पक्ष उपस्थिति नभई मेलमलिपको कार्य अघि बढ्न नसकेमा, । (घ) मेलमलिपको शर्तसँग पक्षहरु मञ्जुर भई लिखित खडा भएमा । १८. प्रतविदन दनु पर्ने : (१) दफा १७ को खण्ड (क), (ख) वा (ग) को अवस्थामा दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजमि नयुक्त भएको मेलमलिपकर्ताले सात दिनभित्र सो व्यहोराको प्रतविदन मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछि मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजमि कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (३) मेलमलिपको लागि अवधि तोकिएको भए सो अवधि भुक्तान भएको दश दिनभित्र पनदिफा १६ को उपदफा (४) बमोजमि मलिपत्रको कागज पेश नभएमा वा उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन पेश हुन नआएमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा कानून

बमोजमि कारबाही र कनिरा गर्नेछ । १९. विवाद हेर्न नहुने : यस ऐन बमोजमि कुनै विवादमा मेलमलिपकर्ता भई कार्य गरेको व्यक्तिसोही पक्षहरुबीच सोही विवादमा कानून व्यवसायी, मध्यस्थकर्ता वा न्यायाधीशको रुपमा विवादको सुनुवाई गर्न योग्य मानिने छैन ।

परच्छेद-४ । मेलमलिपकर्ताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको नयिमन सम्बन्धी व्यवस्था । २०. प्रमाणपत्रको लागि निविदन दनु पर्ने : (१) दफा ३ को उपदफा (४) वा दफा ९ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि मेलमलिपकर्ताको रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको लागि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा परिशिद् समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तिले नविदन साथ नागरिकिताको प्रमाणपत्र र मेलमलिपकर्ता हुनको लागि आवश्यक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । २१. प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २० बमोजमि प्राप्त भएको नविदन जाँचबुझ गर्दा नविदन दनि व्यक्तिलाई मेलमलिपकर्ताको प्रमाणपत्र दनि मनासबि देखिएमा परिशिद्ले तोकिएका ढाँचामा प्रमाणपत्र दनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको प्रमाणपत्र तीन वर्षका लागि कायम रहनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र तोकिए बमोजमि नवीकरण हुन सक्नेछ । (३) मेलमलिपकर्ता हुनका लागि आवश्यक दफा २२ बमोजमिको योग्यता नरहेमा वा नजिले कार्य सम्पादन गर्दा जालसाजपूर्ण वा कर्ति कार्य गरेमा तोकिएको कार्यवधि पूरा गरी परिशिद्ले मेलमलिपकर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलति कानून बमोजमि प्राप्त पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । मेलमलिपकर्ताको प्रमाणपत्र यसै ऐन बमोजमि प्राप्त भएको मानिनेछ । २२. मेलमलिपकर्ताको योग्यता : (१) देहायको व्यक्तिले मेलमलिपकर्ता हुन योग्य हुनेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ग) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक गरेको, । (घ) मेलमलिप सम्बन्धी तोकिएको अवधिको तालीम लिएको, । (ङ) होस ठेगानमा रहेको, । (च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, । (छ) साहुको दामासाहीमा नपरेको, र । (ज) यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेको कारण मेलमलिपकर्ताको सूचीबाट नाम नहटाइएको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरु आफैले मेलमलिपकर्ता हुने व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरेकोमा मेलमलिपकर्ताको तालीम नलिएको भए पनि पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भई सामान्य लेखपढ गर्न जानेको व्यक्तिले मेलमलिपकर्ता हुन योग्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी व्यक्तिले संलग्न रहेको विवाद वा विदेशी व्यक्तिसँग भएको करार बमोजमिको विवाद समाधान गर्दा विदेशी नागरिक मेलमलिपकर्ता हुन बाधा पर्ने छैन । २३. मेलमलिप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पक्षहरुबीच यस ऐन बमोजमि मेलमलिप गराउने उद्देश्य राखी प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भएका संगठति संस्थाले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न वा गराउन स्वीकृतिको लागि देहायका कुराहरु खुलाई तोकिएको ढाँचामा परिशिद् समक्ष नविदन दनु पर्नेछ :- । (क) संस्थाको नाम तथा दर्ता नम्बर, । (ख) संस्थाको पदाधिकारीहरुको नाम, । (ग) विवाद समाधान गर्न संस्थाले बनाएको मेलमलिप सम्बन्धी कार्यवधि वा नियमावलीको प्रतिलिपि, । (घ) संस्थाले मेलमलिप सञ्चालन गर्न चाहेको ठाउँ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा नविदन दनि संस्थाले बनाएको मेलमलिपको कार्यवधि वा नियमावली र अन्य विवरण उपयुक्त देखिएमा परिशिद्ले तोकिए बमोजमि दस्तुर लई स्वीकृति दिनेछ । २४. मेलमलिपकर्ताको सूची कायम राख्नु पर्ने : (१) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजमि स्वीकृति पाएको संस्थाले कुनै विवादको नरुपण गर्न सहज पुर्याउन मेलमलिपकर्ता हुन सक्ने व्यक्तिले तोकिएको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचीमा अन्य कुराको अतिरिक्त सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, सम्पर्क गर्न सकिने ठेगाना उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) विवादका पक्षहरुले सम्बन्धति संस्थाले बनाएको कार्यवधि वा नियमावलीको अधीनमा रही उपदफा (१) बमोजमि कायम भएको सूचीबाट मेलमलिपकर्ता छनौट गर्न सक्नेछन् । २५. मेलमलिप सम्बन्धी कार्यवधि वा नियमावली स्वीकृत गराउनु पर्ने : (१) कुनै विवादको नरुपण गर्न मेलमलिप सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएका संगठति संस्थाले त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउने प्रक्रिया तय गरी कार्यवधि वा नियमावली बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बनाएको कार्यवधि वा नियमावली परिशिद्बाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि लागू गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । परिशिद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । २६. परिशिद्को गठन : (१) मेलमलिपबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यवधिको नियमति सुधार, परिमार्जन, नयिमन तथा नयिन्त्रण गर्ने कार्य समेतका लागि देहाय बमोजमिको एक मेलमलिप परिशिद् गठन हुनेछ :- । (क) न्याय परिशिद्को सफारशिमा प्रधान न्यायाधीशले तोकिएको सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश - अध्यक्ष । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सचिव, सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय - सदस्य । (घ) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य । (ङ) महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन - सदस्य । (च) उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिशिद्ले तोकिएको एकजना - सदस्य । (छ) मेलमलिपकर्ता वा मेलमलिप कार्यमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधि वा मेलमलिपका क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिले तोकिएको दुईजना महिला - सदस्य । (ज) समाजसेवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिशिद्ले तोकिएका कम्तीमा एकजना महिला सहति दुईजना - सदस्य । (झ) रजिस्ट्रार, सर्वोच्च अदालत - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजमिको सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) परिशिद्को सचिवालय सर्वोच्च अदालतमा रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा

थप । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन परिषद्को सचिवालयको लागि सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त स्थान नभएसम्म अन्यत्र सचिवालय राख्न सकिन्छ । २७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :-

(क) मेलमलिपद्वारा विवादको नरुपण गर्न प्रोत्साहन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने वा गराउने, । (ख) मेलमलिपद्वारा विवाद समाधानको कार्यवधिको सरलीकरण गरी त्यस्तो कार्यवधिको व्यापक प्रयोगका लागि प्रचलति कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ग) मेलमलिपकर्ताको लागि दिइने तालीमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा त्यस्तो तालीम सञ्चालन गर्न संस्था तोक्ने, । (घ) मेलमलिप सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता एवं तालीमको गुणस्तरको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) मेलमलिपकर्ताको दक्षता अभिवृद्धिको लागि तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गराउने, । (च) स्थानीय स्तरमा सामुदायिक मेलमलिपको स्थायी संरचनाको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारिश गर्ने, । (छ) मेलमलिपकर्ताको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ज) मेलमलिपकर्ताले आचारसंहिता पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा छानबनि गराउने र पालना नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने, । (झ) मेलमलिप सम्बन्धी अन्य काम कारबाही गर्ने वा गराउने । २८. बैठक सम्बन्धी कार्यवधि : (१) परिषद् बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (४) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (५) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २९. मेलमलिप अनुगमन समिति : स्थानीय स्तरमा मेलमलिप सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गर्न तोकिए बमोजमिको मेलमलिप अनुगमन समिति रहनेछ । ३०. मेलमलिप सम्बन्धी कोष : (१) मेलमलिप सम्बन्धी काम, कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्न परिषद् अन्तर्गत एक कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिसिंह वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) परिषद्ले मेलमलिप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको स्वीकृत दिँदा प्राप्त गरेको रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि विदेशी सरकार, व्यक्ति, सिंह वा संस्थाबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त भएको रकम परिषद्को नाममा कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि खोलिएको खाताको सञ्चालन परिषद्को सचिवालयको प्रमुख र सो परिषद्ले तोकेको अन्य कर्मचारीले गर्नेछ ।

३१. कोषको प्रयोग : दफा ३० बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको काममा खर्च गरिनेछ :- । (क) परिषद्बाट भए गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न, । (ख) परिषद्को सचिवालय सञ्चालन गर्न, । (ग) मेलमलिप सम्बन्धी कार्यवधिको नियमिति सुधार, परिमार्जन र सरलीकरण गर्न, । (घ) मेलमलिप सम्बन्धी तालीम, प्रशिक्षण र गोष्ठी सञ्चालन गर्न । ३२. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजमि राखिनेछ । (२) परिषद्ले कोषको लेखाको प्रचलति कानून बमोजमि आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) कोषको आय-व्ययको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । सामुदायिक मेलमलिप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ३३. समुदायमा आधारित विवाद समाधान : (१) यस ऐन बमोजमि मेलमलिपद्वारा नरुपण हुन सक्ने विवादको समुदायमा आधारित मेलमलिप सम्बन्धी संयन्त्रद्वारा पनिसमाधान गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवाद समाधान गर्न सहज पुर्याउन सम्बन्धित समुदायले विवाद उत्पन्न भएपछि वा विवाद उत्पन्न हुनु अघि नै मेलमलिपकर्ताको समूह तयार गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको समूहमा देहायका व्यक्तहरु रहन सक्ने छन्:- । (क) स्थानीय समुदायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, । (ख) स्थानीय स्तरमा कार्यरत सामुदायिक संस्थाले तोकेका व्यक्तिहरु, । (ग) स्थानीय समाजसेवीहरु, । (घ) स्थानीय स्तरका विद्यालय वा महाविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा प्राध्यापक । (४) उपदफा (३) बमोजमिको समूह तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । ३४. सामुदायिक मेलमलिप : (१) समुदायमा आधारित मेलमलिपद्वारा विवादको नरुपण गर्न सहज पुर्याउन आवश्यक संख्यामा मेलमलिपकर्ता रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका मेलमलिपकर्ताले पक्षहरुलाई विवाद समाधान गर्न सहायता पुर्याउनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजमि सहायता पुर्याउँदा विवादका पक्षहरुलाई आपसमा सहमतिकायम गर्न, विवादलाई एक अर्कालाई मान्य हुने गरी सम्झौता गर्न र समुदायमा आधारित मेलमलिपद्वारा भएको विवादको समाधानलाई हारजीतको रुपमा नलिन उत्प्रेरण गर्नेछन् । (४) समुदायमा आधारित मेलमलिपकर्तालाई विवाद समाधान गर्न सघाउ पुर्याउने कार्यमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाले आवश्यक प्रावधिक र अन्य सहयोग गर्न सक्नेछन् । (५) समुदायमा आधारित मेलमलिपद्वारा विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित समुदायका सदस्यहरुको भेलावे आवश्यक कार्यवधितय गर्न सक्नेछ । (६) समुदायमा

आधारति मेलमलिपद्वारा विवाद समाधान गर्दा मेलमलिपद्वारा समाधान गरिएको परिणाम लखित रुपमा स्थानीय तहमा अभिलेख गर्न सकिनेछ । (७) समुदायमा आधारति मेलमलिपद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. प्रशिक्षण तथा प्रावधिक सेवा उपलब्ध गराउने : (१) समुदायमा आधारति मेलमलिपद्वारा विवादको समाधान गर्न सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले समुदायमा आधारति मेलमलिपकर्तालाई आवश्यक प्रावधिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) समुदायमा आधारति मेलमलिपकर्तालाई मेलमलिप गराउने कार्यमा दक्षता विकास गर्न आवश्यक तालीम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरका गैर सरकारी संस्था वा समुदायमा आधारति संस्थालाई परिचालन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । विविधि । ३६. पक्षको कर्तव्य : मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश बमोजमि तोकिएको मिति र समयमा मेलमलिपकर्ता समक्ष उपस्थित हुनु तथा मेलमलिप सम्बन्धी कारबाहीको सलिसलामा मेलमलिपकर्ताले उपस्थित हुन तोकिएको स्थान र मितिमा उपस्थित भई मेलमलिपको कारबाहीमा भाग लनु पक्षको कर्तव्य हुनेछ । ३७. मेलमलिप सम्बन्धी प्रक्रिया गोप्य राख्नु पर्ने : पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेको वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मेलमलिपकर्ताले गरेको मेलमलिप सम्बन्धी सबै प्रक्रिया गोप्य राख्नु पर्नेछ । ३८. प्रमाण नलाग्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि मेलमलिपबाट विवाद नरुपण गर्ने सलिसलामा कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुरा त्यस्तो पक्ष वादी वा प्रतवादी भई चलेको मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन । ३९. मेलमलिपको परिणाम बाध्यात्मक हुने : यस ऐन बमोजमि मेलमलिपबाट विवाद नरुपण भएकोमा सोको परिणाम पक्षहरुलाई बाध्यात्मक हुनेछ र पक्षहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ४०. मलिपत्रको कार्यान्वयन : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजमिको विवादका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि मलिपत्र भएको मितिले पैतालीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो मलिपत्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धित पक्षले मलिपत्र-कार्यान्वयनको लागि मलिपत्र भएको विषयसँग सम्बन्धित निकाय समक्ष नविदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा त्यस्तो निकायले प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो मलिपत्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ । ४१. सहजकर्ताको भूमिका नरिवाह गर्नु पर्ने : (१) मेलमलिपकर्ताले विवादको समाधान गर्दा मैत्रीपूर्ण तवरबाट विवाद समाधान गर्न पक्षहरुलाई स्वतन्त्र तथा नष्पक्ष तरिकाले सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सहयोग गर्दा मेलमलिपकर्ता सदैव पक्षहरुको हक तथा दायित्व, व्यापारिक प्रकृतिको विवाद भए सो विषयको अभ्यास तथा प्रचलन, समुदायमा आधारति संयन्त्रबाट विवाद समाधान गरिएको भए सम्बन्धित समुदायमा उपलब्ध विवाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत मान्यतालाई ध्यान दिई नष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वच्छता र न्यायका सिद्धान्तबाट सदैव निर्देशित हुनु पर्नेछ ।

(३) यस ऐन बमोजमि मेलमलिपकर्ताले विवाद समाधान गर्न सहायता गर्दा नजिले न्यायाधीश, मध्यस्थ वा कानूनी सल्लाहकारको भूमिका नरिवाह नगरी सहजकर्ताको मात्र भूमिका नरिवाह गर्नु पर्नेछ । ४२. मेलमलिपकर्ताले जानकारी प्रकट गर्न नहुने : मेलमलिपका प्रक्रियाको सलिसलामा पक्षले दिएको कुनै जानकारी वा मेलमलिपको क्रममा मेलमलिपकर्तालाई जानकारी हुन आएको कुनै व्यहोरा वा तथ्य कुनै पक्षहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी प्रकट गर्न हुँदैन । तर कुनै फौजदारी कसूरमा कानून बमोजमि समक्ष अदालत समक्ष सो थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्न यस दफाले कुनै रोक लगाएको मानिने छैन । ४३. पारिश्रमिक : (१) कुनै मेलमलिपकर्ताले मेलमलिपकर्ताको रुपमा काम गरे वापत दुवै पक्षको मज्जुरी भएमा तोकिएको रकममा नबढाई पारिश्रमिक लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पक्षको मज्जुरी नभएमा मेलमलिपकर्ताले मेलमलिप गरे वापत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजमिको पारिश्रमिक पाउनेछ । ४४. मेलमलिपकर्ता उपर कारबाही नगरिने : कुनै मेलमलिपकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा असल नयित लई गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा त्यस्तो मेलमलिपकर्ता उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । ४५. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषद्ले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४६. मेलमलिपको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह समक्ष मुद्दा पठाउन सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन हाल खारेज भएको । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजमि मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्ने विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । तर सो ऐनको दफा ३३ र १०१ प्रारम्भ नभएसम्मको लागि अदालत वा अर्थन्यायिक निकायले आफू समक्ष विचाराधीन रहेका मुद्दा मेलमलिपको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा पठाउन मनासबि देखेमा सम्बन्धित पक्ष र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो निकायमा पठाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मेलमलिपको लागि कुनै मुद्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह समक्ष पठाइएकोमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार छुट्टै कार्यविधि अपनाई त्यस्तो मुद्दाका पक्षहरुबीच मेलमलिप गराउन सक्नेछ । ४७. आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने : परिषद्ले मेलमलिपकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग

परामर्श गरी आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ ।